

איסור אכילת חלב — קרבן או איסור עצמאי?

אשר טרגין

פתיחה: שני מקורות, שתי הבנות

איסור אכילת חלב מופיע בתורה בשני הקשרים שונים. במקום אחד, בפרשת צו (ויקרא ז, כה), נאמר האיסור בהקשר חולין: "כָּל חֵלֶב וְכָל אֶכָל לֹא תֹאכְלוּהוּ". ובמקום אחר, בפרשת ויקרא (ג, יז), נאמר האיסור בהקשר קדשים: "חֲקַת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכָל מוֹשְׁבֵיכֶם, כָּל חֵלֶב וְכָל דָּם לֹא תֹאכְלוּ". שני ההקשרים הללו — חולין וקדשים — הם המפתח להבנת מחלוקת יסודית בגדר האיסור: האם חלב אסור מפני שהוא שייך מעיקרו לעולם הקרבנות — כלומר, אסור באכילה מפני שהוא ראוי למזבח — או שהוא איסור עצמאי, החל על כל חלב שבבהמה, בלא קשר לעולם הקרבנות כלל?

גדר האיסור: המאירי מול הרמב"ן

שני ראשונים מציגים את שתי ההבנות הללו בבירור. המאירי (חולין צג.) קושר את האיסור ישירות להקרבת הקרבן: לדעתו, החלב האסור מדאורייתא הוא רק אותו חלב שראוי לעלות למזבח — דהיינו חֵלֶב הקרב, חֵלֶב הכליות וחֵלֶב הכסלים, המפורשים בפסוקי ויקרא ג כחלקי הקרבן העולים לאישים. חלב שאינו קרב למזבח — אף אם יש בו סימני חלב — אינו אסור מן התורה כלל. הרמב"ן (על התורה, ויקרא ג, ט), לעומתו, מבין את האיסור בהרחבה: לדעתו האיסור חל על כל החלב אשר בבהמה, בלא תלות בשאלה אם הוא ראוי למזבח — כלומר, ניתוק מוחלט של איסור החלב מעולם הקרבנות, והפיכתו לדין עצמאי בהלכות מאכלות אסורות.

נפקא מינה: חלב הדפנות

מחלוקת זו יוצרת הבדל הלכתי מוחשי, המכונה בפוסקים "חלב הדפנות" — חלב שיש בו את סימני החלב (תותב, קרום ונקלף) אך אינו קרב על המזבח. לדעת המאירי, חלב כזה מותר מן התורה לגמרי, שהרי אינו נמנה עם חלקי הקרבן העולים לאישים — וכך אכן פוסק הסמ"ג (לאוין קלח). לפי הבנת הרמב"ן, לעומת זאת, יש מקום רחב יותר לאיסור, שהרי כל חלב שבבהמה נכלל בו — ולכן קשה יותר להתיר את חלב הדפנות רק מפני שאינו קרב.

שאלת המקור: חכמים ור' ישמעאל

אותו מתח עצמו עולה גם בסוגיה אחרת — האם קיים איסור חלב בבהמה טמאה. הגמרא (זבחים ע; כריתות ד.) מביאה שני לימודים שונים לכך שאין איסור בחלב

בהמה טמאה: חכמים לומדים זאת מן הפסוק שבהקשר חולין — “כָּל חֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׁב וְעֵז לֹא תֹאכְלוּ” — דין ששייך גם בחולין גרידא; ואילו ר' ישמעאל לומד זאת דווקא מן הפסוק שבהקשר קדשים: “כִּי כָל אֲכָל חֵלֶב מִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר יִקְרִיב מִמֶּנָּה אִשָּׁה לַה' — וְנִכְרְתָה.”

גם כאן ניכר שהמחלוקת נסובה סביב אותה שאלה יסודית: היכן נמצא עיקר האיסור? חכמים, הלומדים ממקור חולין, רואים באיסור חלב דין עצמאי; ואילו ר' ישמעאל, הלומד דווקא ממקור קדשים, מקשר את שורש האיסור לעולם הקרבנות. בעל היש"ש מעיר שמכיוון שר' ישמעאל לומד את איסור חלב בהמה טמאה דווקא מהפסוק שבהקשר קדשים, יש בכך רמז שגם לדעתו קיים גרעין של איסור חלב בחיות חולין; אך הפרי תואר (פ, א) חלק על כך. מחלוקת זו קשורה גם לשאלה נוספת — האם החיוב הוא על כל חיה בפני עצמה, או שמדובר באיסור כללי אחד על חלב.

היחס בין חלב לדם

איסור חלב מזכיר בכך את איסור דם, שבו מוצאים תמונה דומה. הגמרא בכריתות (כא:;) אוסרת רק דם עוף ובהמה, וממעטת שאר סוגי דם מדין “כלל ופרט וכלל” — דווקא דברים שיש בהם טומאה קלה וחמורה. גם כאן, הצמצום לסוגים מסוימים דווקא מבטא עניין דומה למחלוקת המאירי-רמב"ן: יש לאיסור הדם היבט הקשור ל“פגם בנפש” — קרי, קשר לחיוניות הבהמה ולנוכחות החיים בה — ולא רק דין טכני של איסור אכילה. אם כנים הדברים, הרי שגם באיסור החלב אנו עשויים למצוא את אותה כפילות: היבט אחד תלוי בקרבן ובמזבח (המאירי), והיבט שני תלוי בעצם היות החלב חלק מ“נפש” הבהמה ומחיוניותה (קרוב לכיוון הרמב"ן).

סיכום

איסור חלב נע, אם כן, בין שני קטבים: הבנה המקשרת אותו ישירות לעולם הקרבנות והמזבח — כך שרק חלב הראוי לעלות לאישים אסור מדאורייתא — והבנה הרואה בו איסור עצמאי, החל על כל חלב שבבהמה מצד עצמו. מחלוקת המאירי והרמב"ן, ולצדה מחלוקת חכמים ור' ישמעאל על מקור האיסור בחיה טמאה, שתיהן מבטאות את אותה שאלת יסוד — וההשוואה לאיסור הדם מציעה שאולי אין כאן שאלה ייחודית לחלב בלבד, אלא עיקרון רחב יותר בהלכות איסורי אכילה: עד כמה איסור מסוים תלוי בזיקתו למקדש ולקרבן, ועד כמה הוא עומד בפני עצמו כדין הקשור בטבעו של הדבר האסור.